

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2025-재무-07
분 야 계약·자산관리
제 목 사택 입주자 퇴거 관련 제도 개선 필요
소 관 본 부 ▼본부
소 관 부 서 ♠부
내 용

1. 업무 개요

우리 회는 사택 입주자의 입주기간이 만료되거나 주택관리규정 제37조에서 정한 입주취소 사유가 발생할 경우 해당 입주자에 대해 사택에서 퇴거토록 하고 있으며, 퇴거에 불응할 경우에는 인사 상 제재 요청을 예고한 뒤 단전·단수, 명도 소송 등을 단계적으로 조치하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

주택관리규정 제39조에 따르면 사택 관리자는 입주자의 입주기간 만료 6개월 전에 입주자에 퇴거를 통보하여야 하며, 입주자가 준수사항을 위반하거나 입주자격을 상실하는 등 입주취소 사유가 발생한 때에는 3개월 이내의 기한을 정하여 퇴거 처분통보서를 발급하여야 한다. 또한 입주자가 통보된 퇴거일이 지나도 사택을 명도하지 않을 경우 사택관리자는 사택총괄관리자의 승인을 받아 인사 상 제재 요청 예고 후 단전·단수 조치, 명도소송 신청 조치 등을 단계적으로 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 사업장별 사택 관리자의 입주자 퇴거 관리가 적정히 수행되고 있는지 여부를 점검해 본 결과, 입주자가 퇴거기한을 넘어 사택에 거주한 사례가 존재하고 있었다.

따라서 주택관리규정을 운용하는 ♠부는 사택 퇴거 불응·지연 입주자의 발생을 방지하기 위한 실효적인 대안을 마련하고 이를 규정에 반영할 필요가 있다.

조치할 사항 ♠부는 주택관리규정 내에 사택에서 퇴거를 불응 또는 지연하는 입주자를 방지하기 위한 효과적인 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)